

중요 어휘

1. **인두세(人頭稅)**: 신분이나 재산에 관계없이 사람 수에 따라 매기는 세금.

유의어: 두세(頭稅)

예문: 중세 유럽에서는 성인 남성에게 일률적으로 **인두세**를 부과하였다.

2. **불사(不辭)**: 어떤 어려움이나 위험 따위를 무릅쓰고 피하지 아니함.

유의어: 감수(甘受), 무릅쓰

반의어: 회피(回避)

예문: 그는 목숨을 **불사**하고 물에 빠진 아이를 구하러 뛰어들었다.

3. **부합(符合)**: 사물이 서로 꼭 들어맞음.

유의어: 합치(合致), 일치(一致)

반의어: 배치(背馳)

예문: 이번 연구 결과는 기존 이론에 **부합**하는 것으로 나타났다.

4. **숙고(熟考)**: 깊이 잘 생각함.

유의어: 심사숙고(深思熟考), 심사(深思)

예문: 그는 진로를 결정하기 전에 오랜 시간 **숙고**하였다.

5. **도화선(導火線)**: 어떤 사건을 일으키는 직접적인 원인이나 계기를 비유적으로 이르는 말.

유의어: 계기(契機), 발단(發端)

예문: 그 사건은 전국적인 시위의 **도화선**이 되었다.

6. **양립(兩立)**: 두 가지가 함께 성립함.

유의어: 공존(共存), 병립(竝立)

반의어: 배타(排他)

예문: 경제 성장과 환경 보전은 **양립**하기 어려운 과제로 여겨진다.

7. **청원(請願)**: 국민이 국가 기관에 대하여 희망이나 불만 사항을 글로써 진술하는 일.

유의어: 진정(陳情), 탄원(嘆願)

예문: 주민들은 도로 확장을 요구하는 **청원서**를 시청에 제출하였다.

8. **효력(效力)**: 어떤 일을 이루어 낼 수 있는 작용이나 힘.

유의어: 효과(效果), 실효(實效)

예문: 새 법률은 공포일로부터 6개월 뒤에 **효력**을 발생한다.

9. **치달다**: 어떤 상태로 거세게 나아가다.

유의어: 내달다, 내달리다

예문: 두 나라의 갈등이 전쟁 직전의 상황으로 **치달**았다.

10. **옹호(擁護)**: 두둔하고 편들어 보호함.

유의어: 지지(支持), 비호(庇護)

반의어: 배척(排斥)

예문: 그 변호사는 소수자의 권리를 **옹호**하는 활동을 꾸준히 해 왔다.

11. **탈옥(脫獄)**: 감옥에서 몰래 도망하여 빠져나감.

유의어: 탈주(脫走), 탈감(脫監)

예문: 수감자가 **탈옥**을 시도하였으나 교도관에게 곧바로 발각되었다.

12. **고찰(考察)**: 어떤 사물이나 현상을 깊이 살펴 생각함.

유의어: 탐구(探究), 검토(檢討)

예문: 이 논문은 조선 시대 신분 제도의 변화를 심층적으로 **고찰**하였다.

13. **전복(顛覆)**: 제도나 정권 따위를 뒤엎음.

유의어: 타도(打倒), 뒤엎음

반의어: 유지(維持)

예문: 반란군은 기존 정권을 **전복**하려는 시도를 감행하였다.

14. **존립(存立)**: 존재하여 섬. 또는 존재가 유지됨.

유의어: 존속(存續), 유지(維持)

반의어: 소멸(消滅)

예문: 대외적 위기 속에서도 그 기업은 끝까지 **존립**할 수 있었다.

15. **기만(欺瞞)**: 남을 속여 넘김.

유의어: 속임, 사취(詐取)

예문: 허위 정보로 소비자를 **기만**한 업체에 과징금이 부과되었다.

16. **파기(破棄)**: 계약이나 약속 따위를 깨뜨려 없앴.

유의어: 철회(撤回), 폐기(廢棄)

반의어: 이행(履行)

예문: 양측의 협상이 결렬되면서 기존 합의를 **파기**하였다.

17. **납득(納得)**: 다른 사람의 말이나 행동을 충분히 이해하여 받아들임.

유의어: 수긍(首肯), 이해(理解)

반의어: 불복(不服)

예문: 그의 설명이 논리적이어서 모두가 **납득**할 수 있었다.

[1~8] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

(가)

'시민 불복종'은 부당하다고 생각하는 법을 바꾸기 위해 의도적으로 법을 어기는 행동을 말한다. 이것은 19세기 미국의 작가인 헨리 소로가 1849년에 쓴 같은 제목의 책에서 내세운 개념으로, 그는 미국-멕시코 전쟁에 반대하여 인두세를 거부하고 이로 인해 하룻밤 갇힌 적이 있다. 그는 옳은 일을 행하는 것이 유일한 의무기에 법에 대한 존경심보다 옳음에 대한 존경심을 길러야 한다고 주장했다.

시민 불복종을 하는 사람들은 소로의 정신을 따라 시행 중인 법을 어긴 것에 대한 처벌을 불사하지만, 자신의 행동이 헌법이나 도덕과 같은 상위 규범에는 부합한다고 생각한다. 그것은 사회를 정의롭게 만들 권리나 자신의 의견을 자유롭게 표현할 권리와 같은 더 일반적인 도덕적 권리라는 것이다. 시민 불복종은 법이 무엇이든 간에 ㉠[양심]에 따라 행동하라는 개념으로 이해되는데, 이 말은 법이나 정책이 부당하다고 진심으로 믿어야 한다는 뜻이다. 양심이 아니라 단순히 숙고되지 않은 취향으로 불복종을 하면, 그것은 공공의 이득이 아니라 개인의 이득을 위할 가능성이 크기 때문이다.

소로의 주장은 간디나 마틴 루서 킹에게 영향을 끼쳐 인도의 비폭력 불복종 운동이나 흑인 민권 운동의 도화선이 되었다. 일제강점기의 3·1운동이나 독재 정권 시대의 민주화운동도 시민 불복종의 예이다. 항의의 수단으로 모든 폭력이 시민 불복종과 양립할 수 있는지가 논란이 되기는 하지만, "목적은 수단을 정당화하지 못한다."거나 "악법도 법이다."라는 이유로 ㉡[강압적인 시기의 시민 불복종마저 반대하는 사람은 별로 없다.] 사람들에게는 사회를 정의롭게 만들 의무가 있는데, 법이나 통치가 충분히 불의할 경우, 우리는 시민 불복종을 통해 법을 더욱 정의롭게 만들려고 시도하는 것이 도덕적으로 정당화될 수 있기 때문이다.

문제는 민주 정부에서 시민 불복종이 허용되느냐이다. 민주 정부에서는 선거나 청원이나 언론과 같은 민주적인 방법을 통해 자신이 그르다고 생각하는 일을 막을 합법적인 방법이 있기 때문이다. 그래서 법에 복종해야 함을 강조하는 쪽은 민주 정부에서 법을 지킨다는 것은 법을 존중하고 법에 복종한다는 것을 보여 줌으로써 법이 효력이 있게 만들고 다른 사람들도 법을 지키게 하는 모범이 되기 때문에 법에 복종해야 한다고 말한다. 법에 대한 존중이 약화되면 범법자 처벌 비용이 증가하고, 작은 위법 행위도 미끄러운 비탈길을 타고 무법 상태로 치닫게 된다.

반면 선거 등의 방법으로는 우리의 모든 의견을 반영하기 힘들며, 무엇보다 소수의 의견이 무시된다는 비판이 있다. 그러나 시민 불복종을 반대하는 쪽은 다수결의 원리 때문에 소수의 불만이 생기는 것은 민주주의를 운영하는 대가로 받아들여야 한다고 생각한다. 만약 다수결의 원리를 받아들인다면 법에 금지된 수단을 이용해서 정책을 바꾸려고 하는 쪽이 다수일 때는 오히려 다수결이라는 민주주의 정신에 부합하게 되므로 옹호될 수 있는 시민 불복종이 될 것이다.

(나)

[앞부분 줄거리] 크리톤은 사형 선고 받고 감옥에 갇혀 있는 소크라테스를 찾아가 탈옥을 권유한다.

소크라테스: 누군가가 다른 누군가와 ㉢[합의]한 것들이 정의롭다면, 그는 그것들을 이행해야 하는가, 아니면 상대방을 속여야 하는가?

크리톤: 이행해야 하네.

소크라테스: 그러면 이것들에 근거해서 살펴보게나. 우리가 나라를 설득하지 않고 여기서 떠난다면, 어떤 이들을, 그것도 특히나 해롭게 해서는 안 될 이들을 해롭게 하는 것인가, 아닌가? 그리고 우리는 우리가 합의한 정의로운 것들을 준수하는 것인가, 아닌가?

크리톤: 소크라테스, 나는 자네가 묻는 것에 대답할 수가 없네. 나는 그것을 이해하지 못하고 있거든.

소크라테스: 그러면 이렇게 고찰해 보게. 법률과 국가 공동체가 여기서 달아나려는 — 이를 어떻게 표현하든 — 우리에게 다가와 앞에 서서 다음과 같이 말한다고 가정해 보세.

"소크라테스, 내게 말해 보시오. 당신은 무엇을 하려는 것이오? 당신이 착수하려는 이 일로, 당신은 당신이 관여할 수 있는 한, 법률인 우리와 나라 전체를 파멸시킬 작정이 아니오? ㉣[당신이 생각하기엔 어떤 나라에서 법정 판결들이 무력하게 되고 개인들에 의해 효력을 상실하고 파기된다면, 이 나라가 전복되지 않고 계속 존립할 수 있겠소?]"

(중략)

"좋습니다. 당신은 우리에게 의해 태어나고 양육받고 교육받았으니, 우선 당신의 조상과 마찬가지로 당신 자신도 우리의 자손이며 노예라는 것을 부정할 수 있겠소? 그리고 이것이 사실이라면, 정의로운 것이 당신과 우리에게 대등하고, 그래서 우리가 당신에게 하려는 것이 무엇이든 이를 당신이 우리에게 되갚아 행하는 것이 당신에게도 정의롭다고 생각하오? 정의로운 것이 당신과 당신의 아버지 사이에서, 혹은 당신에게 주인이 있었다면 당신과 당신의 주인 사이에서 대등하지 않으므로, 당신은 당신이 겪은 것을 되갚아 행할 수 없었을 것이오. 싫은 소리를 들었다고 해서 말대꾸할 수도 없었을 것이고, 맞았다고 해서 되받아서 때릴 수도 없었을 것이며, 그 밖에 이런 유의 수많은 경우에도 그랬을 것이오. 하지만 조국과 법률에 대해서는 당신이 그런 일을 하는 것이 허용될 수 있겠소?"

(중략)

법률은 말할 것이네. "그런데 확실히 당신은 우리 자신과 맺은 계약과 합의를 어기고 있소. 당신이 강요에 의해 합의한 것도, 기만당해 합의한 것도, 잠시만 숙고하도록 강제된 상태에서 합의한 것도 아니고, 70년을 숙고한 끝에 합의한 것인데도 말이오. 이 기간에 우리가 당신에게 만족스럽지 못하거나 합의가 당신에게 정의로운 것으로 보이지 않았다면, 당신은 떠날 수 있었을 것이오. 하지만 당신은 당신이 훌륭한 법을 갖춘 나라라고 줄곧 말하는 라케다이몬도 크레타도, 그 밖에 그리스의 나라들 가운데 어떤 나라도 선택하지 않았고,

(중략)

그러니 다른 아테네인들보다도 당신에게 특별히 이 나라뿐 아니라 법률인 우리도 만족스러웠다는 것이 분명하오. 법률이 없다면 어떤 나라가 누군가에게 만족스러울 수 있겠소? 그럼 이제 당신은 합의된 것들을 준수하지 않겠소? 소크라테스, 만일 당신이 우리의 말을 납득하게 된다면, 당신은 그것들을 준수할 것이고, 이 나라를 떠남으로써 적어도 웃음거리가 되지는 않을 것이오."

— 플라톤, 『크리톤』

1. (가)와 (나)의 논증 구조에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① (가)는 시민 불복종을 정당화하는 단일한 논거를 제시하고, (나)는 법률 준수의 의무를 부정하는 논거를 제시한다.
- ② (가)는 시민 불복종에 관한 대립하는 입장들을 소개하고, (나)는 법률을 의인화하여 법 준수의 정당성을 논증한다.
- ③ (가)는 시민 불복종의 역사적 사례를 통해 그 정당성을 입증하고, (나)는 사형 판결의 부당성을 논박하는 근거를 제시한다.
- ④ (가)는 민주 정부에서 시민 불복종이 불가능함을 논증하고, (나)는 국가와 시민의 대등한 관계에 기초하여 탈옥의 정당성을 옹호한다.
- ⑤ (가)는 법 복종의 의무를 절대적 원칙으로 확립하고, (나)는 그 원칙의 예외 상황을 소크라테스의 사례를 통해 도출한다.

2. ㉠이 (가)의 문맥에서 수행하는 기능에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① 시민 불복종의 합법성을 판단하는 법적 기준으로서, 실정법의 위반 여부를 가르는 잣대가 된다.
- ② 불복종 행위가 공공의 이득을 지향하는지 개인의 이득을 지향하는지를 구분하는 내면적 조건으로서, 시민 불복종과 단순한 법 위반을 변별하는 기준이 된다.
- ③ 법이나 정책의 부당성을 객관적으로 측정하는 외부적 척도로서, 불복종의 대상이 되는 법률의 범위를 한정하는 역할을 한다.
- ④ 시민 불복종을 실행할 때 사용할 수 있는 수단의 종류를 결정하는 판단 근거로서, 폭력 사용의 허용 여부를 가르는 기준이 된다.
- ⑤ 다수결의 원리로 해결되지 않는 갈등 상황에서 소수가 자신의 입장을 관철하기 위해 동원하는 정치적 전략을 지칭한다.

3. (나)에서 ㉠이 가지는 의미에 대한 이해로 적절하지 않은 것은?

- ① 소크라테스가 법률에 따르는 것은 단순한 복종이 아니라 정의로운 약속의 이행이라는 전제에 기초한다.
- ② 소크라테스가 70년간 아테네에 거주하며 다른 나라를 선택하지 않은 것은 법률과의 묵시적 합의로 간주된다.
- ③ 강요나 기만이 아닌 충분한 속고를 거쳐 성립된 것이므로, 합의를 어기는 행위에 대한 도덕적 비난의 근거가 된다.
- ④ 합의의 대상이 정의로운 것이어야 하므로, 합의 내용이 부당한 것으로 드러나면 시민은 합의를 파기할 수 있다는 예외를 전제한다.
- ⑤ 시민과 법률 사이의 관계가 자녀와 부모, 혹은 노예와 주인의 관계에 비유됨으로써, 합의 당사자 간의 대등하지 않은 지위가 시사된다.

4. ㉡의 이유를 추론한 내용으로 가장 적절한 것은?

- ① 시민 불복종의 역사적 사례들이 결과적으로 사회 변혁에 기여했다는 사실이 널리 알려져 있으므로, 불복종 행위 자체의 효과에 대한 경험적 확신이 반대를 약화시키기 때문이다.
- ② 시민 불복종이 실정법의 위반을 수반하더라도 사회를 정의롭게 만들 도덕적 권리에 근거한 행위이므로, 법이나 통치의 불의함이 그러한 도덕적 권리를 침해하는 수준에 이르렀을 때 불복종을 통해 이를 시정하려는 시도가 정당한 권리 행사로 인정될 수 있기 때문이다.
- ③ 강압적인 시기에는 선거나 청원과 같은 민주적 방법이 원천적으로 차단되어 있어, 합법적인 방법으로는 부당한 법을 변경할 수 있는 가능성 자체가 존재하지 않기 때문이다.
- ④ 폭력이 시민 불복종의 필수적 수단으로 인정되지는 않더라도, 강압적인 시기에는 불복종의 수단 선택이 도덕적 판단의 영역 밖에 놓인다고 일반적으로 수용되기 때문이다.
- ⑤ 악법도 법이라는 원칙이 강압적 시기에는 그 설득력을 상실한다는 합의가 이미 사회적으로 형성되어 있어, 해당 원칙을 근거로 불복종을 반대하는 것이 논리적으로 불가능하기 때문이다.

5. 밑글을 바탕으로 ㉢를 분석한 내용으로 가장 적절한 것은?

- ① ㉢는 개별 판결에 대한 불복종이 법률 체계 전체의 존립에 미치는 영향을 논하여, 탈옥이 법정 판결의 부당성을 시정하기 위한 정당한 수단임을 논증한다.
- ② ㉢는 개별 판결에 대한 불복종이 법률 체계 전체의 존립에 미치는 영향을 논하여, 탈옥이 하나의 판결 거부로 넘어 국가 공동체 자체의 파괴로 이어지는 행위임을 논증한다.
- ③ ㉢는 시민과 법률 사이의 비대등한 관계를 전제로 삼아, 시민이 법정 판결에 불복할 도덕적 권한을 원천적으로 갖지 못함을 논증한다.
- ④ ㉢는 시민과 법률 사이의 비대등한 관계를 전제로 삼아, 판결이 부당하더라도 법률에 대한 복종 의무가 정당성 판단에 선행함을 논증한다.
- ⑤ ㉢는 소크라테스가 나라를 설득하는 합법적 절차를 이용하지 않았다는 사실에 기초하여, 탈옥이 절차적 정당성을 결여한 행위임을 논증한다.

6. 뒷글을 바탕으로 <보기>의 사례를 평가한 내용으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

X국은 민주적으로 선출된 정부가 운영하는 국가이다. X국의 정부는 특정 소수 민족의 언어 사용을 공공장소에서 금지하는 법률을 제정하였다. 이 법률은 의회에서 다수결로 통과되었으며, 위헌 심사를 통과하여 법적 효력을 갖추고 있다. 이에 해당 소수 민족 구성원인 갑은 공공장소에서 자신의 모어를 사용하는 시위를 조직하고, 법 위반에 따른 처벌을 감수하겠다고 공개적으로 선언하였다. 갑은 언어 사용의 자유가 헌법이 보장하는 표현의 자유에 포함되며, 위헌 심사가 형식적으로만 이루어졌다고 주장하였다. 한편 X국의 법학자 을은 이 법률이 위헌 심사를 통과한 이상 합법적이며, 갑이 선거나 청원을 통해 법을 바꿀 수 있었음에도 불복종을 선택한 것은 정당화되기 어렵다고 비판하였다. 그러나 을의 비판에 대해 병은, 소수 민족의 의견이 다수결 원리하에서 구조적으로 반영되기 어렵다고 반박하였다.

- ① 갑이 법 위반에 따른 처벌을 감수하겠다고 선언한 것은 (가)의 2문단에서 시민 불복종을 하는 사람들이 시행 중인 법을 어긴 것에 대한 처벌을 불사한다는 특성에 부합한다.
- ② 갑이 언어 사용의 자유를 헌법이 보장하는 표현의 자유로 주장한 것은 (가)의 2문단에서 시민 불복종 행위자들이 자신의 행동이 상위 규범에 부합한다고 생각한다는 서술과 부합한다.
- ③ 을의 비판은 (가)의 4문단에서 민주 정부에는 합법적 방법이 있으므로 법에 복종해야 한다는 입장과 맥락을 같이하며, 법에 대한 존중이 약화될 때 발생하는 문제에 대한 우려를 반영한다.
- ④ 병의 반박은 (가)의 5문단에서 선거 등의 방법으로는 소수의 의견이 무시된다는 비판을 원용한 것으로, 다수결의 원리를 받아들이더라도 소수 민족의 불복종은 다수의 지지 없이는 정당화되기 어렵다는 주장에 해당한다.
- ⑤ (나)의 소크라테스가 나라를 설득하지 않고 떠나는 것이 합당한 정의로운 것들을 준수하지 않는 행위로 본다면, 갑이 위헌 심사를 통과한 법률에 불복종하는 행위도 국가와의 합의를 어기는 것으로 평가될 여지가 있다.

7. 뒷글을 바탕으로 <보기>의 주장을 분석한 내용으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

정치철학자 A는 다음과 같이 주장한다.
"시민 불복종이 정당화되려면 세 가지 조건이 충족되어야 한다. 첫째, 불복종의 대상이 되는 법이나 정책이 정의의 원칙을 심각하게 위반해야 한다. 둘째, 합법적 수단을 통한 시정 노력이 합리적 기간 내에 성과를 거두지 못했어야 한다. 셋째, 시민 불복종은 공개적이고 비폭력적이어야 하며, 법적 처벌을 기꺼이 받아들여야 한다. 이 세 조건을 충족하는 시민 불복종은 민주 사회에서도 정당화될 수 있다. 그러나 이러한 조건이 충족되더라도 시민 불복종이 성공하기 위해서는 사회 구성원 다수의 정의감에 호소할 수 있어야 한다. 만약 불복종 행위가 다수의 정의감과 충돌한다면, 그것은 시민 불복종이 아니라 단순한 양심적 거부에 머물 것이다."

- ① A의 첫째 조건은 (가)의 3문단에서 법이나 통치가 충분히 불의할 경우 시민 불복종이 도덕적으로 정당화될 수 있다는 서술과 유사한 전제를 공유하되, A는 '정의의 원칙에 대한 심각한 위반'이라는 기준을 추가하여 그 범위를 한정하고 있다.
- ② A의 둘째 조건은 (가)의 4문단에서 제시된 민주 정부에서의 합법적 방법의 존재를 수용하면서도, 그러한 방법이 실질적으로 효과를 거두지 못한 상황에서 불복종이 허용될 수 있다는 점에서 법 복종 강조 측과 시민 불복종 옹호 측의 논거를 절충한다.
- ③ A의 셋째 조건에서 비폭력과 처벌 감수를 요구하는 것은 (가)의 2문단에서 시민 불복종을 하는 사람들이 처벌을 불사한다는 서술과 부합하나, 비폭력 요건은 (가)의 3문단에서 모든 폭력이 시민 불복종과 양립할 수 있는지가 논란이 된다는 서술과 관련하여 논쟁의 한쪽 입장을 채택한 것이다.
- ④ A가 시민 불복종의 성공 조건으로 다수의 정의감에 대한 호소를 제시한 것은 (나)에서 소크라테스가 나라를 설득하지 않고 떠나는 것을 문제시한 것과 논리적으로 상통하며, 국가 공동체의 승인 없는 불복종이 정당성을 확보하기 어렵다는 인식을 공유한다.
- ⑤ A가 다수의 정의감과 충돌하는 불복종을 양심적 거부에 불과하다고 본 것은 (가)의 5문단에서 다수결의 원리를 수용할 때 불복종하는 쪽이 다수여야 시민 불복종으로 옹호될 수 있다는 서술의 논리를 그대로 반복한 것이다.

8. "만약 소크라테스가 법률의 논증을 듣기 전에 이미 탈옥을 감행했다면"이라는 가정하에, (가)와 (나)를 바탕으로 추론한 내용으로 적절하지 않은 것은?

- ① (나)에서 법률이 제시한 세 가지 논증 — 국가 파멸, 시민과 법률의 비대등한 관계, 70년간의 묵시적 합의 — 은 소크라테스에게 전달되지 못했을 것이므로, 소크라테스는 법률의 논증을 납득한 뒤 자발적으로 합의를 준수하는 형태의 법 복종을 실현하지 못했을 것이다.
- ② (나)에서 법률이 "나라를 설득하지 않고 여기서 떠난다면" 합의한 정의로운 것들을 준수하지 않는 것이라고 말한 것에 비추어, 소크라테스의 탈옥은 법률의 관점에서 합의 위반 행위로 평가되었을 것이다.
- ③ (가)의 2문단에서 시민 불복종이 양심에 따라 법이나 정책이 부당하다고 진심으로 믿는 행동이어야 한다고 한 것에 비추어, 소크라테스의 탈옥이 시민 불복종으로 평가되려면 그가 자신에 대한 판결이 부당하다고 진심으로 믿었는지 먼저 확인되어야 할 것이다.
- ④ (가)의 4문단에서 법에 대한 존중이 약화되면 무법 상태로 치닫게 된다는 논거에 비추어, 소크라테스의 탈옥은 법정 판결의 효력을 약화시켜 다른 시민들에게도 법을 무시하는 선례를 제공하는 행위로 평가될 수 있을 것이다.
- ⑤ (가)의 5문단에서 다수결의 원리를 받아들인다면 불복종하는 쪽이 다수일 때 옹호될 수 있다는 논리에 비추어, 소크라테스가 단독으로 탈옥을 감행한 것은 소수의 불복종에 해당하므로 시민 불복종의 도덕적 정당화가 원천적으로 불가능한 것이다.

[9~16] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

(가)

'시민 불복종'은 부당하다고 생각하는 법을 바꾸기 위해 의도적으로 법을 어기는 행동을 말한다. 이것은 19세기 미국의 작가인 헨리 소로가 1849년에 쓴 같은 제목의 책에서 내세운 개념으로, 그는 미국-멕시코 전쟁에 반대하여 인두세를 거부하고 이로 인해 하룻밤 갇힌 적이 있다. 그는 옳은 일을 행하는 것이 유일한 의무기에 법에 대한 존경심보다 옳음에 대한 존경심을 길러야 한다고 주장했다.

시민 불복종을 하는 사람들은 소로의 정신을 따라 시행 중인 법을 어긴 것에 대한 처벌을 불사하지만, 자신의 행동이 헌법이나 도덕과 같은 상위 규범에는 부합한다고 생각한다. 그것은 사회를 정의롭게 만들 권리나 자신의 의견을 자유롭게 표현할 권리와 같은 더 일반적인 도덕적 권리라는 것이다. 시민 불복종은 법이 무엇이든 간에 양심에 따라 행동하라는 개념으로 이해되는데, 이 말은 법이나 정책이 부당하다고 진심으로 믿어야 한다는 뜻이다. 양심이 아니라 단순히 숙고되지 않은 취향으로 불복종을 하면, 그것은 공공의 이익이 아니라 개인의 이익을 위할 가능성이 크기 때문이다.

소로의 주장은 간단히 마틴 루서 킹에게 영향을 끼쳐 인도의 비폭력 불복종 운동이나 흑인 인권 운동의 도화선이 되었다. 일제강점기의 3·1운동이나 독재 정권 시대의 민주화운동도 시민 불복종의 예이다. 항의의 수단으로 모든 폭력이 시민 불복종과 양립할 수 있는지가 논란이 되기는 하지만, "목적은 수단을 정당화하지 못한다."거나 "악법도 법이다."라는 이유로 강압적인 시기의 시민 불복종마저 반대하는 사람은 별로 없다. 사람들에게는 사회를 정의롭게 만들 의무가 있는데, 법이나 통치가 충분히 불의할 경우, 우리는 시민 불복종을 통해 법을 더욱 정의롭게 만들려고 시도하는 것이 도덕적으로 정당화될 수 있기 때문이다.

[A] 문제는 민주 정부에서 시민 불복종이 허용되는지이다. 민주 정부에서는 선거나 청원이나 언론과 같은 민주적인 방법을 통해 자신이 그러다고 생각하는 일을 막을 합법적인 방법이 있기 때문이다. 그래서 법에 복종해야 함을 강조하는 쪽은 민주 정부에서 법을 지킨다는 것은 법을 존중하고 법에 복종한다는 것을 보여 줌으로써 법이 효력이 있게 만들고 다른 사람들도 법을 지키게 하는 모범이 되기 때문에 법에 복종해야 한다고 말한다. 법에 대한 존중이 약화되면 범법자 처벌 비용이 증가하고, 작은 위법 행위도 미끄러운 비탈길을 타고 무법 상태로 치닫게 된다.

[B] 반면 선거 등의 방법으로는 우리의 모든 의견을 반영하기 힘들며, 무엇보다 소수의 의견이 무시된다는 비판이 있다. 그러나 시민 불복종을 반대하는 쪽은 다수결의 원리 때문에 소수의 불만이 생기는 것은 민주주의를 운영하는 대가로 받아들여야 한다고 생각한다. 만약 다수결의 원리를 받아들인다면 법에 금지된 수단을 이용해서 정책을 바꾸려고 하는 쪽이 다수일 때는 오히려 다수결이라는 민주주의 정신에 부합하게 되므로 옹호될 수 있는 시민 불복종이 될 것이다.

(나)

[앞부분 줄거리] 크리톤은 사형 선고를 받고 감옥에 갇혀 있는 소크라테스를 찾아가 탈옥을 권유한다.

소크라테스: 누군가가 다른 누군가와 합의한 것들이 정의롭다면, 그는 그것들을 이행해야 하는가, 아니면 상대방을 속여야 하는

가?

크리톤: 이행해야 하네.

소크라테스: 그러면 이것들에 근거해서 살펴보게나. 우리가 나라를 설득하지 않고 여기서 떠난다면, 어떤 이들을, 그것도 특히나 해롭게 해서는 안 될 이들을 해롭게 하는 것인가, 아닌가? 그리고 우리는 우리가 합의한 정의로운 것들을 준수하는 것인가, 아닌가?

크리톤: 소크라테스, 나는 자네가 묻는 것에 대답할 수가 없다네. 나는 그것을 이해하지 못하고 있거든.

소크라테스: 그러면 이렇게 고찰해 보게. 법률과 국가 공동체가 여기서 달아나려는 — 이를 어떻게 표현하든 — 우리에게 다가와 앞에 서서 다음과 같이 말한다고 가정해 보세.

"소크라테스, 내게 말해 보시오. 당신은 무엇을 하려는 것이오? 당신이 착수하려는 이 일로, 당신은 당신이 관여할 수 있는 한, 법률인 우리와 나라 전체를 파멸시킬 작정이 아니오? 당신이 생각하기엔 어떤 나라에서 법정 판결들이 무력하게 되고 개인들에 의해 효력을 상실하고 파기된다면, 이 나라가 전복되지 않고 계속 존립할 수 있겠소?"

(중략)

"좋습니다. 당신은 우리에게 의해 태어나고 양육받고 교육받았으니, 우선 당신의 조상과 마찬가지로 당신 자신도 우리의 자손이며 노예라는 것을 부정할 수 있겠소? 그리고 이것이 사실이라면, 정의로운 것이 당신과 우리에게 대등하고, 그래서 우리가 당신에게 하려는 것이 무엇이든 이를 당신이 우리에게 되갚아 행하는 것이 당신에게도 정의롭다고 생각하오? ㉠[정의로운 것이 당신과 당신의 아버지 사이에서, 혹은 당신에게 주인이 있었다면 당신과 당신의 주인 사이에서 대등하지 않으므로, 당신은 당신이 겪은 것을 되갚아 행할 수 없었을 것이오.] 삶은 소리를 들었다고 해서 말대꾸할 수도 없었을 것이고, 맞았다고 해서 되받아서 때릴 수도 없었을 것이며, 그 밖에 이런 유의 수많은 경우에도 그랬을 것이오. 하지만 조국과 법률에 대해서는 당신이 그런 일을 하는 것이 허용될 수 있겠소?"

(중략)

법률은 말할 것이네. "그런데 확실히 당신은 우리 자신과 맺은 계약과 합의를 어기고 있소. 당신이 강요에 의해 합의한 것도, 기만당해 합의한 것도, 잠시만 숙고하도록 강제된 상태에서 합의한 것도 아니고, 70년을 숙고한 끝에 합의한 것인데도 말이오. 이 기간에 우리가 당신에게 만족스럽지 못하거나 합의가 당신에게 정의로운 것으로 보이지 않았다면, 당신은 떠날 수 있었을 것이오. 하지만 당신은 당신이 훌륭한 법을 갖춘 나라라고 줄곧 말하는 라케다이몬도 크레타도, 그 밖에 그리스의 나라들 가운데 어떤 나라도 선택하지 않았고,

(중략)

그러니 다른 아테네인들보다도 당신에게 특별히 이 나라뿐 아니라 법률인 우리도 만족스러웠다는 것이 분명하오. 법률이 없다면 어떤 나라가 누군가에게 만족스러울 수 있겠소? 그럼 이제 당신은 합의된 것들을 준수하지 않겠소? ㉡[소크라테스, 만일 당신이 우리의 말을 납득하게 된다면, 당신은 그것들을 준수할 것이고, 이 나라를 떠남으로써 적어도 웃음거리가 되지는 않을 것이오.]"

— 플라톤, 『크리톤』

9. (가)와 (나)의 내용에 대한 이해로 적절하지 않은 것은?

- ① (가)에 따르면, 소로는 법에 대한 존경심보다 옳음에 대한 존경심이 우선한다고 보았다.
- ② (가)에 따르면, 시민 불복종을 하는 사람들은 자신의 행동이 시행 중인 법보다 상위의 도덕적 권리에 부합한다고 생각한다.
- ③ (가)에 따르면, 합의의 수단으로서 폭력이 시민 불복종과 양립할 수 있는지에 대해서는 논란이 존재한다.
- ④ (나)에서 소크라테스는 국가가 시민에게 행하는 것이 무엇이든 시민은 이를 되갚아 행하는 것이 정의롭다고 보았다.
- ⑤ (나)에서 법률은 소크라테스가 아테네의 법률에 만족하면서도 떠나지 않은 것을 합의의 근거로 제시한다.

10. [A]와 [B]에 나타난 입장을 비교한 내용으로 가장 적절한 것은?

- ① [A]와 [B]는 모두 민주 정부에서 시민 불복종이 정당화될 수 있다는 점에 동의하되, 그 조건에서 차이를 보인다.
- ② [A]는 법 복종이 사회적 모범이 된다는 점을 근거로 제시하고, [B]는 합법적 방법이 소수의 의견을 충분히 반영하지 못한다는 점을 근거로 민주 정부에서의 시민 불복종을 무조건적으로 옹호한다.
- ③ [A]는 합법적 방법의 존재를 근거로 법 복종을 주장하고, [B]는 합법적 방법이 원천적으로 존재하지 않는다는 점을 근거로 불복종을 옹호한다.
- ④ [A]는 법에 대한 존중이 약화될 때의 결과를 경고하고, [B]는 시민 불복종을 반대하는 쪽의 논거를 수용한 상태에서 불복종이 옹호될 수 있는 조건을 제시한다.
- ⑤ [A]는 다수결의 원리에 기초하여 법 복종을 정당화하고, [B]는 다수결의 원리를 부정하여 시민 불복종을 정당화한다.

11. ㉔의 이유를 추론한 내용으로 가장 적절한 것은?

- ① 법률이 시민을 태어나게 하고 양육하였다는 것은 법률이 시민에게 은혜를 베푼 것이므로, 시민은 그 은혜에 보답해야 할 의무가 있기 때문이다.
- ② 소크라테스가 법률과 맺은 합의가 정의로운 것이라면 이를 이행해야 한다는 원칙이 전제된 상태에서, 법률이 시민을 태어나게 하고 양육한 존재이므로 시민은 법률의 자손이자 노예에 대하여 양자의 관계가 대등하지 않으며, 비대등한 관계에서는 되갚아 행하는 것 자체가 정의의 범주에 포함되지 않기 때문이다.
- ③ 아버지와 자녀 사이에서는 정의의 문제가 아예 성립하지 않으므로, 시민과 법률 사이에서도 정의의 문제가 제기될 수 없기 때문이다.
- ④ 소크라테스가 70년간 아테네에 머물며 법률에 만족해 왔으므로, 이제 와서 법률에 대항하는 행위를 하는 것은 자신의 과거 행동과 모순되기 때문이다.
- ⑤ 시민이 법률에 되갚아 행하면 법정 판결들이 무력화되어 국가 전체가 전복될 위험이 있으므로, 국가 존립의 관점에서 되갚는 행위가 금지되기 때문이다.

12. 윗글을 바탕으로 ㉔를 분석한 내용으로 가장 적절한 것은?

- ① ㉔는 법률의 세 가지 논증을 종합한 최종 결론으로서, 합의 이행의 당위와 탈옥 시의 자기 모순을 함께 제시하여 소크라테스에게 법률 준수를 촉구한다.
- ② ㉔는 법률의 세 가지 논증을 종합한 최종 결론으로서, 합의 이행의 당위를 확인하되 탈옥의 도덕적 부당성이 아닌 현실적 불이익만을 근거로 법률 준수를 촉구한다.
- ③ ㉔는 소크라테스의 70년 거주를 묵시적 합의의 증거로 제시하는 논증으로서, 합의를 어긴 탈옥이 법적 처벌의 대상이 됨을 경고한다.
- ④ ㉔는 소크라테스의 70년 거주를 묵시적 합의의 증거로 제시하는 논증으로서, 합의를 이행하지 않는 것이 국가 전체를 파멸시키는 행위임을 새롭게 추가한다.
- ⑤ ㉔는 법률이 소크라테스에게 탈옥의 의지를 직접 확인하는 물음으로서, 소크라테스가 스스로 법률의 논증을 반박할 기회를 부여한다.

13. (가)를 바탕으로 (나)를 평가한다고 할 때, 적절하지 않은 것은?

- ① 소크라테스가 합의한 것들을 이행해야 한다고 본 것은 (가)에서 법에 복종해야 한다고 주장하는 쪽의 입장과 맥락을 같이한다고 볼 수 있겠군.
- ② 법률이 법정 판결의 무력화가 국가를 파멸시킨다고 논증한 것은 (가)에서 법에 대한 존중이 약화되면 무법 상태로 치닫는다는 경고와 유사한 논리 구조를 지니고 있겠군.
- ③ 법률이 소크라테스를 자손이며 노예에 비유한 것은 (가)에서 시민 불복종을 하는 사람들이 상위 규범에 부합한다고 생각하는 것과 대조적인 시민-국가 관계 인식을 보여 주겠군.
- ④ 소크라테스가 법률의 논증을 수용하여 탈옥을 거부한 것은 (가)에서 말하는 숙고되지 않은 취향이 아니라 양심에 따른 행동으로, 시민 불복종의 요건을 충족한 것이겠군.
- ⑤ 법률이 소크라테스에게 나라를 설득하지 않고 떠나는 것의 문제를 제기한 것은 (가)에서 민주 정부에는 자신의 뜻을 관철할 합법적 방법이 있다는 주장과 연결될 수 있겠군.

14. 밑글을 바탕으로 <보기>의 상황을 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

Y국은 독재 정권이 통치하는 국가이다. Y국의 정부는 집회 및 시위를 전면 금지하는 법령을 발표하였다. 이 법령은 의회의 심의 없이 긴급 칙령의 형태로 공포되었으며, 시민들에게는 이에 대해 이의를 제기할 수 있는 합법적 절차가 사실상 차단되어 있다. 이에 시민 갑은 평화적 시위를 조직하여 법령의 철회를 요구하였고, 체포될 것을 알면서도 시위에 참가하였다. 갑은 집회의 자유가 인간의 기본적 권리이며, 이 법령이 정의에 반한다고 진심으로 믿었다. 한편 시민 을은 정부의 부당함에 분노하여, 정부 청사에 대한 방화를 계획하고 실행하였다. 을은 특별한 정치적 신념 없이 정부에 대한 개인적 원한에서 행동하였다.

- ① 갑의 행위는 (가)의 1문단에서 말하는 시민 불복종의 정의에 부합하는데, 이는 갑이 부당하다고 생각하는 법을 바꾸기 위해 의도적으로 법을 어긴 것이기 때문이다.
- ② 갑이 체포를 감수하면서 시위에 참가한 것은 (가)의 2문단에서 시민 불복종을 하는 사람들이 처벌을 불사한다는 특성과 부합하며, 갑이 집회의 자유를 기본적 권리로 주장한 것은 자신의 행동이 상위 규범에 부합한다는 인식을 반영한다.
- ③ Y국에서는 시민에게 이의를 제기할 합법적 절차가 차단되어 있으므로, (가)의 4문단에서 민주 정부에는 합법적 방법이 있다는 논거가 갑의 불복종에 대한 반론으로 적용되기 어렵다.
- ④ 을의 행위는 (가)의 2문단에서 말하는 양심에 따른 행동이 아니라 숙고되지 않은 취향에 의한 것으로서, 공공의 이익이 아닌 개인의 이익을 위한 행위로 판단될 수 있다.
- ⑤ (나)의 소크라테스가 법률과의 합의를 준수하여 탈옥을 거부한 논리에 따르면, 갑의 평화적 시위와 을의 방화 행위는 모두 법률과의 합의를 위반한 것으로서 동일하게 평가될 것이다.

15. 밑글을 바탕으로 <보기>의 주장을 평가한 내용으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

정치 이론가 B는 다음과 같이 주장한다.
"시민과 국가의 관계는 계약적 관계이다. 시민이 국가의 법률에 복종하는 것은 국가가 시민의 기본적 권리를 보장하기 때문이다. 만약 국가가 이러한 의무를 이행하지 않는다면, 시민도 법 복종의 의무에서 벗어난다. 이는 마치 고용 계약에서 고용주가 임금을 지급하지 않으면 노동자가 근무 의무에서 벗어나는 것과 같다. 따라서 국가가 시민의 권리를 침해하는 법을 제정하여 시행할 경우, 시민 불복종은 국가가 먼저 계약을 위반한 것에 대한 정당한 대응이다. 이러한 관점에서 시민 불복종은 별도의 도덕적 정당화를 필요로 하지 않으며, 계약 위반에 대한 법적 구제와 동일한 성격을 가진다."

- ① B는 시민과 국가의 관계를 쌍무적 계약으로 파악하므로, (나)에서 법률이 시민을 자손이며 노예에 비유하여 양자의 관계가 대등하지 않다고 본 것과 시민-국가 관계의 성격에 대한 인식이 다르다.
- ② B는 국가가 시민의 권리를 침해할 때 시민 불복종이 정당하다고 보므로, (가)의 3문단에서 법이나 통치가 충분히 불의할 경우 시민 불복종이 도덕적으로 정당화될 수 있다는 서술과 불복종이 허용되는 조건의 유사성을 보인다.
- ③ B는 시민 불복종이 별도의 도덕적 정당화를 필요로 하지 않는다고 보므로, (가)의 2문단에서 시민 불복종이 양심에 따른 행동이어야 한다는 도덕적 조건을 제시하는 것과 정당화의 근거 유형에서 차이를 보인다.
- ④ B는 시민 불복종을 계약 위반에 대한 대응으로 보므로, (가)의 2문단에서 시민 불복종을 하는 사람들이 자신의 행동이 상위의 도덕적 권리에 부합한다고 생각한다는 서술은 B의 관점에서도 동일하게 적용된다.
- ⑤ B는 국가가 계약을 먼저 위반했을 때 시민도 복종 의무에서 벗어난다고 보므로, (나)에서 법률이 소크라테스에게 70년간의 합의를 근거로 준수를 요구하는 논증에 대해, 국가가 정당한 합의의 조건을 이행했는지를 먼저 따져야 한다고 반박할 수 있겠다.

16. (가)에서 시민 불복종을 옹호하는 입장의 사람이 (나)의 법률의 논증에 대해 보일 수 있는 비판적 반응으로 적절하지 않은 것은?

- ① 법률이 시민을 자손이며 노예에 비유한 것은 시민과 국가의 관계를 비대등하게 설정하여 시민의 도덕적 판단 능력을 원천적으로 부정하는 것이므로, 법보다 상위에 있는 도덕적 권리에 기초하여 불의한 법에 저항할 수 있다는 시민 불복종의 전제와 양립하기 어렵다.
- ② 법률이 소크라테스가 70년간 아테네에 거주한 것을 묵시적 합의의 근거로 제시한 것은, 시민이 자신이 속한 국가의 법에 불만이 있어도 현실적으로 다른 나라로 떠나기 어렵다는 사정을 고려하지 않은 것이므로, 거주 사실만으로 합의의 자발성을 입증하기에는 부족하다.
- ③ 법률이 법정 판결의 무력화가 국가를 파멸시킨다고 논증한 것은, 개별 판결에 대한 이의 제기와 법률 체계 전체의 부정을 동일시하는 논리적 비약이므로, 부당한 판결에 대한 시민 불복종이 반드시 국가 전체의 전복으로 이어진다고 보기는 어렵다.
- ④ 법률이 합의한 것들이 정의롭다면 이행해야 한다고 전제한 것은, 합의의 내용이 정의로운지 여부에 대한 판단을 시민이 아닌 법률에 위임하는 것이므로, 법이나 정책이 부당하다고 진심으로 믿을 때 양심에 따라 행동할 수 있다는 시민 불복종의 원리에 반한다.
- ⑤ 법률이 소크라테스에게 법률의 논증을 납득하면 합의를 준수할 것이라고 말한 것은, 법률 자체의 정당성이 아니라 합의를 어긴 소크라테스의 자기 모순을 지적하는 것이므로, 법이나 통치가 충분히 불의할 때에도 법 복종이 유지되어야 한다는 주장의 근거로는 충분하지 않다.

[17~24] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

(가)

'시민 불복종'은 부당하다고 생각하는 법을 바꾸기 위해 의도적으로 법을 어기는 행동을 말한다. 이것은 19세기 미국의 작가인 헨리 소로가 1849년에 쓴 같은 제목의 책에서 내세운 개념으로, 그는 미국-멕시코 전쟁에 반대하여 인두세를 거부하고 이로 인해 하룻밤 갇힌 적이 있다. 그는 옳은 일을 행하는 것이 유일한 의무기에 법에 대한 존경심보다 옳음에 대한 존경심을 길러야 한다고 주장했다.

시민 불복종을 하는 사람들은 소로의 정신을 따라 시행 중인 법을 어긴 것에 대한 처벌을 불사하지만, 자신의 행동이 헌법이나 도덕과 같은 ㉠[상위 규범]에는 부합한다고 생각한다. 그것은 사회를 정의롭게 만들 권리나 자신의 의견을 자유롭게 표현할 권리와 같은 더 일반적인 도덕적 권리라는 것이다. 시민 불복종은 법이 무엇이든 간에 양심에 따라 행동하라는 개념으로 이해되는데, 이 말은 법이나 정책이 부당하다고 진심으로 믿어야 한다는 뜻이다. 양심이 아니라 단순히 숙고되지 않은 취향으로 불복종을 하면, 그것은 공공의 이익이 아니라 개인의 이익을 위할 가능성이 크기 때문이다.

소로의 주장은 간디나 마틴 루서 킹에게 영향을 끼쳐 인도의 비폭력 불복종 운동이나 흑인 인권 운동의 도화선이 되었다. 일제강점기의 3·1운동이나 독재 정권 시대의 민주화운동도 시민 불복종의 예이다. 항의의 수단으로 모든 폭력이 시민 불복종과 양립할 수 있는지가 논란이 되기는 하지만, "목적은 수단을 정당화하지 못한다."거나 "악법도 법이다."라는 이유로 강압적인 시기의 시민 불복종마저 반대하는 사람은 별로 없다. 사람들에게는 사회를 정의롭게 만들 의무가 있는데, 법이나 통치가 충분히 불의할 경우, 우리는 시민 불복종을 통해 법을 더욱 정의롭게 만들려고 시도하는 것이 도덕적으로 정당화될 수 있기 때문이다.

문제는 민주 정부에서 시민 불복종이 허용되느냐이다. 민주 정부에서는 선거나 청원이나 언론과 같은 민주적인 방법을 통해 자신이 그르다고 생각하는 일을 막을 합법적인 방법이 있기 때문이다. 그래서 법에 복종해야 함을 강조하는 쪽은 민주 정부에서 법을 지킨다는 것은 법을 존중하고 법에 복종한다는 것을 보여 줌으로써 법이 효력이 있게 만들고 다른 사람들도 법을 지키게 하는 모범이 되기 때문에 법에 복종해야 한다고 말한다. 법에 대한 존중이 약화되면 범법자 처벌 비용이 증가하고, 작은 위법 행위도 ㉡[미끄러운 비탈길]을 타고 무법 상태로 치닫게 된다.

반면 선거 등의 방법으로는 우리의 모든 의견을 반영하기 힘들며, 무엇보다 소수의 의견이 무시된다는 비판이 있다. 그러나 시민 불복종을 반대하는 쪽은 다수결의 원리 때문에 소수의 불만이 생기는 것은 민주주의를 운영하는 대가로 받아들여야 한다고 생각한다. 만약 다수결의 원리를 받아들인다면 법에 금지된 수단을 이용해서 정책을 바꾸려고 하는 쪽이 다수일 때는 오히려 다수결이라는 민주주의 정신에 부합하게 되므로 옹호될 수 있는 시민 불복종이 될 것이다.

(나)

[앞부분 줄거리] 크리톤은 사형 선고를 받고 감옥에 갇혀 있는 소크라테스를 찾아가 탈옥을 권유한다.

소크라테스: 누군가가 다른 누군가와 합의한 것들이 정의롭다면, 그는 그것들을 이행해야 하는가, 아니면 상대방을 속여야 하는가?

크리톤: 이행해야 하네.

소크라테스: 그러면 이것들에 근거해서 살펴보게나. 우리가 나라를 설득하지 않고 여기서 떠난다면, 어떤 이들을, 그것도 특히나 해롭게 해서는 안 될 이들을 해롭게 하는 것인가, 아닌가? 그리고 우리는 우리가 합의한 정의로운 것들을 준수하는 것인가, 아닌가?

크리톤: 소크라테스, 나는 자네가 묻는 것에 대답할 수가 없네. 나는 그것을 이해하지 못하고 있거든.

소크라테스: 그러면 이렇게 고찰해 보게. 법률과 국가 공동체가 여기서 달아나려는 — 이를 어떻게 표현하든 — 우리에게 다가와 앞에 서서 다음과 같이 말한다고 가정해 보세.

"소크라테스, 내게 말해 보시오. 당신은 무엇을 하려는 것이요? 당신이 착수하려는 이 일로, 당신은 당신이 관여할 수 있는 한, 법률인 우리와 나라 전체를 파멸시킬 작정이 아니요? 당신이 생각하기엔 어떤 나라에서 법정 판결들이 무력하게 되고 개인들에 의해 효력을 상실하고 파기된다면, 이 나라가 전복되지 않고 계속 존립할 수 있겠소?"

(중략)

"좋습니다. ㉢[당신은 우리에게 의해 태어나고 양육받고 교육받았으니, 우선 당신의 조상과 마찬가지로 당신 자신도 우리의 자손이며 노예라는 것을 부정할 수 있겠소?] 그리고 이것이 사실이라면, 정의로운 것이 당신과 우리에게 대등하고, 그래서 우리가 당신에게 하려는 것이 무엇이든 이를 당신이 우리에게 되갚아 행하는 것이 당신에게도 정의롭다고 생각하오? 정의로운 것이 당신과 당신의 아버지 사이에서, 혹은 당신에게 주인이 있었다면 당신과 당신의 주인 사이에서 대등하지 않으므로, 당신은 당신이 겪은 것을 되갚아 행할 수 없었을 것이요. 싫은 소리를 들었다고 해서 말대꾸할 수도 없었을 것이고, 맞았다고 해서 되받아서 때릴 수도 없었을 것이며, 그 밖에 이런 유의 수많은 경우에도 그랬을 것이요. 하지만 조국과 법률에 대해서는 당신이 그런 일을 하는 것이 허용될 수 있겠소?"

(중략)

법률은 말할 것이네. "그런데 확실히 당신은 우리 자신과 맺은 계약과 합의를 어기고 있소. 당신이 강요에 의해 합의한 것도, 기만당해 합의한 것도, 잠시만 숙고하도록 강제된 상태에서 합의한 것도 아니고, 70년을 숙고한 끝에 합의한 것인데도 말이오. 이 기간에 우리가 당신에게 만족스럽지 못하거나 합의가 당신에게 정의로운 것으로 보이지 않았다면, 당신은 떠날 수 있었을 것이오. ㉣[하지만 당신은 당신이 훌륭한 법을 갖춘 나라라고 줄곧 말하는 라케다이몬도 크레타도, 그 밖에 그리스의 나라들 가운데 어떤 나라도 선택하지 않았고,]

(중략)

그러니 다른 아테네인들보다도 당신에게 특별히 이 나라뿐 아니라 법률인 우리도 만족스러웠다는 것이 분명하오. 법률이 없다면 어떤 나라가 누군가에게 만족스러울 수 있겠소? 그럼 이제 당신은 합의된 것들을 준수하지 않겠소? 소크라테스, 만일 당신이 우리의 말을 납득하게 된다면, 당신은 그것들을 준수할 것이고, 이 나라를 떠남으로써 적어도 웃음거리가 되지는 않을 것이오."

— 플라톤, 『크리톤』

17. (가)와 (나)에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① (가)는 시민 불복종의 개념을 정의한 뒤 이를 옹호하는 입장만을 제시하고, (나)는 국가와 시민의 합의 관계를 부정하는 논증을 전개한다.
- ② (가)는 시민 불복종의 개념과 역사적 사례를 제시한 뒤 민주 정부에서의 찬반 논의를 전개하고, (나)는 법률의 의인화를 통해 합의 준수의 정당성을 역설한다.
- ③ (가)는 시민 불복종이 모든 정치 체제에서 허용됨을 입증하고, (나)는 소크라테스가 시민 불복종을 실천하는 과정을 서술한다.
- ④ (가)는 법 복종의 절대적 의무를 주장하고, (나)는 그 의무에 대한 예외적 상황을 소크라테스의 사례로 보여 준다.
- ⑤ (가)는 시민 불복종을 폭력적 저항과 동일시하고, (나)는 비폭력적 법 복종의 사례를 통해 이를 비판한다.

18. (가)의 ㉠이 글의 논증에서 수행하는 역할로 가장 적절한 것은?

- ① 시민 불복종이 합법적 행위임을 입증하는 법적 근거로서, 시행 중인 법의 효력을 무효화하는 기준이 된다.
- ② 시민 불복종 행위자들이 처벌을 감수하면서도 자신의 행위가 정당하다고 주장할 수 있는 도덕적 준거로서, 시행 중인 법과 구별되는 상위의 정당화 기반이 된다.
- ③ 시민 불복종의 대상이 되는 법률을 선별하는 객관적 척도로서, 법률의 위헌 여부를 사법적으로 판단하는 기준이 된다.
- ④ 민주 정부에서 합법적 방법 대신 시민 불복종을 선택해야 하는 구체적 조건으로서, 다수결의 원리를 대체하는 의사결정 원리가 된다.
- ⑤ 양심과 취향을 변별하는 기준으로서, 시민 불복종의 수단이 폭력적이어야 하는지 비폭력적이어야 하는지를 판단하는 원칙이 된다.

19. (가)의 ㉠이 지문의 문맥에서 가지는 의미로 가장 적절한 것은?

- ① 법에 대한 존중이 약화될 때, 경미한 위법 행위가 점차 심각한 범법 행위로 확대되어 궁극적으로 무법 상태에 이를 수 있다는 단계적 악화의 논리를 비유적으로 표현한 것이다.
- ② 법에 대한 존중이 약화될 때, 시민 불복종이 폭력적 수단으로 전환될 수밖에 없다는 필연적 귀결을 비유적으로 표현한 것이다.
- ③ 민주 정부에서 시민 불복종이 허용되면 다수결의 원리가 무력화되어 소수가 정책을 좌우하게 된다는 권력 전도의 논리를 비유적으로 표현한 것이다.
- ④ 법에 복종하는 시민이 줄어들면 처벌 비용이 감소하여 법 집행 체계가 붕괴한다는 재정적 논리를 비유적으로 표현한 것이다.
- ⑤ 법 복종이 사회적 모범이 되는 효과가 점차 소멸하여 모든 시민이 자발적으로 법에 복종하게 되는 역설적 상황을 비유적으로 표현한 것이다.

20. 윗글을 바탕으로 ㉡를 분석한 내용으로 가장 적절한 것은?

- ① ㉡는 법률이 시민의 출생과 양육을 담당한 존재라는 전제를 통해 시민과 법률의 비대등한 관계를 설정하며, 이 관계에서 시민이 법률에 되갚아 행할 수 없다는 후속 논증의 근거로 기능한다.
- ② ㉡는 법률이 시민의 출생과 양육을 담당한 존재라는 전제를 통해 시민과 법률의 비대등한 관계를 설정하며, 이 관계에서 시민이 법률의 판결에 동의하지 않더라도 합법적 이의 절차를 밟아야 한다는 의무를 도출한다.
- ③ ㉡는 법률이 시민을 교육한 존재라는 전제를 통해 시민의 도덕적 판단 능력이 법률에 종속되어 있음을 논증하며, 이로부터 시민의 독립적 판단 자체가 불가능하다는 결론의 근거로 기능한다.
- ④ ㉡는 법률이 시민을 교육한 존재라는 전제를 통해 시민의 도덕적 판단 능력이 법률에 종속되어 있음을 논증하며, 이로부터 소크라테스의 70년 거주가 묵시적 합의의 증거라는 결론의 근거로 기능한다.
- ⑤ ㉡는 법률이 시민에게 은혜를 베풀었다는 전제를 통해 시민이 그 은혜를 갚아야 한다는 호혜적 의무를 설정하며, 이로부터 탈옥이 은혜를 저버리는 배은망덕한 행위라는 결론의 근거로 기능한다.

21. 윗글을 바탕으로 ㉢를 분석한 내용으로 가장 적절한 것은?

- ① ㉢는 소크라테스가 합의에 불만이 있을 때 다른 나라로 떠날 수 있었음에도 떠나지 않았다는 행위적 사실을 제시하여, 법률과의 합의가 자발적으로 수용된 것임을 뒷받침하는 증거로 기능한다.
- ② ㉢는 소크라테스가 합의에 불만이 있을 때 다른 나라로 떠날 수 있었음에도 떠나지 않았다는 행위적 사실을 제시하여, 소크라테스가 법정 판결의 내용 자체에 동의했음을 직접적으로 입증하는 논거로 기능한다.
- ③ ㉢는 소크라테스가 아테네 법률을 다른 나라 법률보다 우수하다고 평가했다는 주관적 판단을 근거로, 법률 간의 우열 비교를 통해 아테네 법률의 절대적 정당성을 확립하는 역할을 한다.
- ④ ㉢는 소크라테스가 아테네 법률을 다른 나라 법률보다 우수하다고 평가했다는 주관적 판단을 근거로, 소크라테스의 판단 능력이 법률에 종속되어 있음을 드러내는 역할을 한다.
- ⑤ ㉢는 소크라테스가 다른 나라를 경험하지 못했다는 사실을 제시하여, 법률의 논증이 소크라테스의 무지를 이용한 것임을 암시하는 역할을 한다.

22. (가)를 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

Z국은 민주적으로 선출된 정부가 운영하는 국가이다. Z국의 의회는 합법적 절차를 거쳐 환경 보호 구역 내에서의 기업 활동을 전면 허용하는 법률을 통과시켰다. 이 법률에 대해 환경 단체 대표인 갑은 환경 보호가 인류 공동의 도덕적 의무이며 이 법률이 그 의무에 반한다고 진심으로 믿고 있다. 갑은 법 개정을 위한 청원서를 제출하였으나 의회에서 기각되었고, 이에 갑은 해당 환경 보호 구역 입구에서 기업 차량의 진입을 평화적으로 저지하는 시위를 조직하였다. 갑은 법 위반에 따른 처벌을 기꺼이 감수하겠다고 선언하였다. 한편 갑과 함께 시위에 참가한 을은 환경 보호보다 해당 지역의 부동산 가치 하락을 우려하여 참가하였으며, 이를 공개적으로 밝히지는 않았다.

- ① 갑이 환경 보호를 인류 공동의 도덕적 의무로 주장하고 처벌을 감수하겠다고 선언한 것은 (가)에서 시민 불복종의 요건으로 제시된 양심에 따른 행동과 처벌 감수의 특성을 모두 갖추고 있다.
- ② 갑이 법 개정을 위한 청원서를 먼저 제출한 것은 (가)의 4문단에서 제시된 합법적 방법을 시도한 것에 해당하며, 의회의 기각 이후 시위를 조직한 것은 합법적 방법의 한계를 경험한 후의 불복종으로 볼 수 있다.
- ③ 을이 환경 보호가 아닌 부동산 가치 하락을 우려하여 시위에 참가한 것은 (가)의 2문단에서 양심이 아니라 속고되지 않은 취향에 의한 불복종에 해당하여, 공공의 이익이 아닌 개인의 이익을 위한 행위로 판단될 수 있다.
- ④ 갑의 불복종은 (가)의 5문단에서 다수결의 원리를 받아들일 때 불복종하는 쪽이 다수여야 옹호될 수 있다는 조건에 비추어, 갑이 소수에 해당한다면 시민 불복종으로 옹호되기 어렵다.
- ⑤ (가)의 3문단에서 법이나 통치가 충분히 불의할 경우 시민 불복종이 도덕적으로 정당화될 수 있다는 서술에 비추어, 갑의 불복종은 Z국의 법률이 환경 보호라는 도덕적 의무에 반한다는 판단에 기초하므로 도덕적 정당화의 가능성이 열려 있다.

23. (가)와 (나)를 바탕으로 <보기>의 사상가를 평가한 내용으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

사상가 C는 다음과 같이 주장한다.

"모든 법은 시민의 동의에서 정당성을 얻는다. 시민이 법에 복종하는 것은 자신이 그 법의 제정에 참여했기 때문이지, 법 자체가 도덕적으로 정당하기 때문이 아니다. 법이 도덕적으로 부당하더라도, 시민이 합법적 절차를 통해 그 법의 제정에 참여한 이상, 시민은 법에 복종할 의무가 있다. 다만, 법의 제정 과정에서 시민의 참여가 배제되었다면, 그 법에 대한 복종 의무는 성립하지 않는다. 따라서 시민 불복종은 시민의 참여가 보장된 민주적 절차를 거쳐 제정된 법에 대해서는 정당화되기 어렵지만, 시민의 참여가 배제된 상태에서 제정된 법에 대해서는 정당화될 수 있다."

- ① C는 법 복종의 근거를 시민의 동의에서 찾으므로, (나)에서 법률이 소크라테스에게 70년간의 거주를 묵시적 합의의 근거로 제시한 것과 법 복종의 정당화가 '동의'에 기초한다는 점에서 유사한 전제를 공유한다.
- ② C는 법이 도덕적으로 부당하더라도 합법적 절차를 거쳤으면 복종 의무가 있다고 보므로, (가)의 2문단에서 시민 불복종 행위자들이 상위 규범에 부합한다는 이유로 법 위반을 정당화하는 것에 대해 부정적 입장을 취할 것이다.
- ③ C는 시민의 참여가 배제된 법에 대해서는 불복종이 정당화될 수 있다고 보므로, (가)의 3문단에서 독재 정권 시대의 민주화운동을 시민 불복종의 예로 든 것과 정당화의 범위에서 공통점을 보인다.
- ④ C의 논리에 따르면, (가)의 4문단에서 민주 정부에는 합법적 방법이 있다는 논거는 민주적 절차를 거친 법에 대한 불복종이 정당화되기 어려운 근거로 원용될 수 있다.
- ⑤ C는 시민의 참여가 보장된 법에 대해 불복종이 정당화되기 어렵다고 보므로, (가)의 5문단에서 다수결의 원리를 받아들여더라도 불복종하는 쪽이 다수이면 시민 불복종이 옹호될 수 있다는 논리에 동의할 것이다.

24. (가)의 4문단에서 법에 복종해야 함을 강조하는 쪽의 논거를 강화하거나 약화하는 것으로 적절하지 않은 것은?

- ① 시민들이 법을 준수하는 비율이 높은 국가일수록 범죄율이 낮다는 통계가 제시된다면, 법 복종이 다른 시민에게 모범이 된다는 논거를 강화할 것이다.
- ② 시민 불복종이 발생한 뒤 해당 사회에서 법 위반 행위가 연쇄적으로 증가한 사례가 보고된다면, 작은 위법 행위가 무법 상태로 확대될 수 있다는 논거를 강화할 것이다.
- ③ 역사적으로 시민 불복종이 발생한 이후에도 법치 질서가 유지되거나 오히려 법의 정의로움이 강화된 사례가 다수 확인된다면, 법에 대한 존중이 약화되면 무법 상태로 치닫는다는 논거를 약화할 것이다.
- ④ 민주 정부에서 시민 불복종을 통해 부당한 법이 개정된 뒤 법에 대한 시민의 신뢰가 오히려 상승한 사례가 보고된다면, 시민 불복종이 법의 효력을 약화시킨다는 논거를 약화할 것이다.
- ⑤ 민주 정부에서 합법적 방법을 통해 부당한 법의 개정 성공한 사례가 다수 확인된다면, 합법적 방법이 존재하므로 시민 불복종은 불필요하다는 논거를 약화할 것이다.

정답 및 해설

1. 정답: ②

정답 해설: (가)는 1~3문단에서 시민 불복종의 개념과 역사적 정당성을 소개한 뒤, 4문단에서 민주 정부에서의 법 복종 의무론을, 5문단에서 그에 대한 반론을 각각 제시하여 대립하는 입장들을 모두 다룬다. (나)는 소크라테스가 법률과 국가 공동체를 의인화하여 그들이 직접 발언하는 형식을 취하며, 탈옥이 법률과의 합의를 위반하고 국가를 파멸시키는 행위임을 논증한다.

오답 해설:

① (가)는 시민 불복종을 정당화하는 논거뿐 아니라 반대하는 논거도 함께 소개한다.

③ (가)는 역사적 사례를 제시하되 그것만으로 정당성을 입증하지 않으며, (나)는 사형 판결의 부당성이 아니라 탈옥이라는 행위의 부당성을 논한다.

④ (가)는 민주 정부에서도 시민 불복종이 옹호될 수 있는 조건을 5문단에서 제시하며, (나)에서 법률은 시민과 법률의 관계가 대등하지 않다고 명시한다.

⑤ (가)는 법 복종의 의무를 절대적 원칙으로 확립하지 않고 양측 입장을 모두 소개하며, (나)는 예외 상황의 도출이 아니라 합의 준수의 정당성을 옹호한다.

2. 정답: ②

정답 해설: 2문단에서 ①은 시민 불복종이 '법이 무엇이든 간에 양심에 따라 행동하라는 개념'으로 정의된 뒤, 곧바로 '법이나 정책이 부당하다고 진심으로 믿어야 한다'는 뜻으로 해석된다. 이어서 양심이 아닌 '단순히 숙고되지 않은 취향'에 의한 불복종은 '개인의 이득을 위한 가능성이 크다'고 부연된다. 따라서 ①은 불복종의 동기가 공적 신념인지 사적 취향인지를 변별하는 내면적 조건으로 기능하며, 시민 불복종과 단순한 법 위반을 구분하는 핵심 기준이 된다.

오답 해설:

① ①은 실정법의 위반 여부를 가르는 법적 기준이 아니라, 불복종의 동기가 진정한 도덕적 확신에서 비롯된 것인지를 판단하는 내면적 기준이다.

③ ③은 법의 부당성을 객관적으로 측정하는 외부 척도가 아니라, 행위자가 법의 부당성을 진심으로 믿는다는 주관적 확신의 조건이다.

④ ④는 수단 선택의 기준이 아니라 불복종의 동기를 한정하는 개념이며, 폭력 사용의 허용 여부는 3문단에서 별도의 논란으로 다루어진다.

⑤ ⑤는 정치적 전략이 아니라 행위자의 내면적 확신을 지칭하며, 다수결의 원리와의 관계는 5문단에서 별도로 다루어진다.

3. 정답: ④

정답 해설: (나)에서 법률은 "합의가 당신에게 정의로운 것으로 보이지 않았다면, 당신은 떠날 수 있었을 것이요."라고 말한다. 이는 합의 내용이 부당하다고 느꼈을 때의 선택지가 '합의 파기'가 아니라 '떠남(이주)'이었음을 의미한다. 소크라테스가 70년간 떠나지 않았다는 사실이 합의의 정당성을 강화하는 논거로 제시되므로, 합의 내용이 부당할 때 합의를 파기할 수 있다는 예외는 전제되지 않는다.

오답 해설:

① 소크라테스는 첫 대화에서 '합의한 것들이 정의롭다면 이행해야 한다'는 전제를 확인하며, 이를 탈옥 거부 의 근거로 삼는다.

② 법률은 소크라테스가 '70년을 숙고한 끝에 합의'했으며 다른 나라를 선택하지 않았다는 점을 들어 묵시적 합의를 주장한다.

③ 법률은 합의가 강요, 기만, 단기적 숙고 아닌 70년의 충분한 숙고를 거쳤음을 강조하며, 이를 합의 위반에 대한 비난의 근거로 제시한다.

⑤ 법률은 시민과 법률의 관계를 자녀와 부모, 노예와 주인의 관계에 비유하며, '정의로운 것이 대등하지 않다'고 명시한다.

4. 정답: ②

정답 해설: ②는 강압적인 시기에조차 시민 불복종을 반대하는 사람이 별로 없다는 결론이다. 이 결론의 이유를 판단하려면 여러 문단의 정보를 결합해야 한다. 1문단에서 시민 불복종은 '의도적으로 법을 어기는 행동'으로 정의되고, 2문단에서 시민 불복종 행위자들은 자신의 행동이 '사회를 정의롭게 만들 권리'와 같은 상위의 도덕적 권리에 부합한다고 생각한다. 3문단은 이를 바탕으로 법이나 통치가 충분히 불의할 경우 시민 불복종이 도덕적으로 정당화될 수 있다고 귀결한다. 따라서 정답은 실정법 위반이라는 시민 불복종의 특성(1문단), 상위 도덕적 권리에의 근거(2문단), 불의한 상황에서의 도덕적 정당화(3문단)를 결합하여 ②의 이유를 추론한 것이다.

오답 해설:

① 지문에서 시민 불복종이 사회 변혁에 기여했다는 '경험적 확신'이 반대를 약화시킨다는 논리는 제시되지 않는다. 3문단의 역사적 사례는 시민 불복종의 예시일 뿐, ②의 직접적 이유로 기능하지 않는다.

③ 지문은 강압적인 시기에 합법적 방법이 원천적으로 차단된다고 단정하지 않는다. 합법적 방법의 부재가 아니라 도덕적 정당성이 ②의 핵심 이유이다.

④ 3문단은 폭력의 수단 선택이 도덕적 판단의 영역 밖에 놓인다고 주장하지 않으며, 오히려 폭력과 시민 불복종의 양립 가능성 자체가 '논란'이 된다고 서술한다.

⑤ 지문은 '악법도 법이다'라는 원칙의 설득력 상실에 대한 사회적 합의를 전제하지 않는다. 해당 원칙을 내세워 반대하는 사람이 별로 없다는 것은 원칙 자체의 무효화가 아니라 도덕적 정당성의 우위에 기인한다.

5. 정답: ②

정답 해설: ④는 법률이 의인화되어 소크라테스에게 직접 발언하는 논증의 핵심 구절이다. 이 구절은 '어떤 나라에서 법정 판결들이 무력하게 되고 개인들에 의해 파기된다면 나라가 전복되지 않고 존립할 수 있겠느냐'는 반어적 물음의 형태로, 개별 판결에 대한 불복이 법률 체계 전체의 효력 상실로 이어지고 궁극적으로 국가의 존립 자체를 위협한다는 연쇄적 논리를 제시한다. ④ 직전에 "법률인 우리와 나라 전체를 파멸시킬 작정이 아니오?"라는 발언이 있으며, ④는 이 주장의 구체적 논거로서 소크라테스의 탈옥이 하나의 판결 거부를 넘어 국가 공동체 자체의 파괴로 이어지는 행위임을 논증한다.

오답 해설:

① 전반부는 ②와 동일하나, 후반부에서 탈옥이 '정당한 수단'이라고 서술한다. ④는 탈옥의 정당성이 아닌 부당성을 논증하므로 부적절하다.

③ 시민과 법률 사이의 비대등한 관계는 법률의 두 번째 발언(부모-자녀, 주인-노예 비유)에서 제시되는 별도의 논거이며, ④가 위치한 첫 번째 발언의 전제가 아니다.

④ 전반부가 ③과 동일한 문제를 가지며, 후반부에서 '정당성 판단에 선행'한다고 서술하나, 소크라테스는 합의가 '정의로운' 것이라는 전제하에 논증하므로 부적절하다.

⑤ ④는 절차적 정당성이 아니라 판결 파기가 국가 존립에 미치는 구조적 결과를 논한다. '나라를 설득하지 않고'는 소크라테스의 앞 발언에서 나오나, ④ 자체의 논점은 아니다.

6. 정답: ④

정답 해설: 병의 반박은 (가) 5문단에서 '선거 등의 방법으로는 소수의 의견이 무시된다는 비판'을 원용한 것이다. 그러나 ④는 병의 반박이 '다수의 지지 없이는 정당화되기 어렵다는 주장에 해당한다'고 서술하는데, 이는 병의 입장과 정반대이다. 병은 소수 민족의 의견이 다수결 원리하에서 구조적으로 반영되기 어렵다는 점을 지적하여 불복종을 옹호하는 것이지, 다수의 지지가 필요하다고 주장하는 것이 아니다.

오답 해설:

① 갑이 처벌을 감수하겠다고 공개 선언한 것은 2문단의 '처벌을 불사'한다는 시민 불복종의 특성에 부합한다.

② 갑이 표현의 자유를 헌법적 권리로 주장한 것은 2문단에서 시민 불복종 행위자들이 상위 규범에의 부합을 주장한다는 서술과 부합한다.

③ 을은 합법적 방법의 존재를 근거로 불복종을 비판하며, 이는 4문단의 법 복종 강조 측 입장과 맥락이 동일하다.

⑤ (나)에서 소크라테스는 나라를 설득하지 않고 떠나는 것이 합의 위반이라 보았으므로, 위헌 심사를 통과한 법률에 대한 불복종도 국가와의 합의 위반으로 평가될 여지가 있다.

7. 정답: ⑤

정답 해설: A는 다수의 정의감과 충돌하는 불복종을 '양심적 거부'에 불과하다고 보았는데, 이는 불복종의 공적 호소력 유무에 따라 시민 불복종과 양심적 거부를 구분한 것이다. 이때 A의 기준은 '다수의 정의감에 대한 호소 가능성'이라는 도덕적·질적 기준이다. 반면 (가) 5문단에서 '다수결의 원리를 받아들인다면 불복종하는 쪽이 다수일 때 옹호될 수 있다'는 서술은 '불복종하는 쪽의 수적 다수 여부'라는 정치적·양적 기준이다. A의 논리와 5문단의 논리는 구조적으로 다르므로, A가 5문단의 논리를 '그대로 반복'한 것이라고 보기 어렵다.

오답 해설:

① A의 첫째 조건은 불의의 '심각성'이라는 기준을 추가하여 범위를 한정하고 있

으며, 3문단의 '충분히 불의할 경우'라는 조건과 유사한 전제를 공유한다.

② A의 둘째 조건은 합법적 방법의 존재를 부정하지 않으면서도 그 실효성이 입증되지 않은 경우에 불복종을 허용하므로, 4문단의 양측 논거를 절충한다.

③ A의 비폭력 요건은 3문단에서 폭력과 시민 불복종의 양립 가능성이 논란이 된다는 서술과 관련하여 한쪽 입장을 채택한 것이다.

④ A가 다수의 정의감에 대한 호소를 성공 조건으로 제시한 것은 공동체의 인정 없는 불복종의 한계를 지적하는 것으로, 소크라테스가 '나라를 설득하지 않고 떠나는 것'을 문제시한 논리와 상통한다.

8. 정답: ⑤

정답 해설: (가) 5문단에서 "다수결의 원리를 받아들인다면 불복종하는 쪽이 다수일 때는 ... 옹호될 수 있는 시민 불복종이 될 것이다"는 불복종 측이 다수이면 옹호가 가능하다는 충분조건을 제시한 것이지만, 소수이면 도덕적 정당화가 불가능하다는 필요조건을 제시한 것이 아니다. (가) 전체에서 시민 불복종의 정당화 근거는 3문단의 도덕적 정당성(법이나 통치가 불의할 경우), 2문단의 양심 조건 등 다양하게 존재하므로, 소크라테스가 단독으로 탈옥을 감행하여 소수에 해당한다는 이유만으로 도덕적 정당화가 "원천적으로 불가능"하다고 단정하는 것은 5문단의 논리를 과잉 적용한 것이다.

오답 해설:

① 소크라테스가 법률의 논증을 듣기 전에 탈옥했다면, (나)의 마지막에서 "우리의 말을 납득하게 된다면 ... 준수할 것이고"라는 귀결이 실현될 수 없으므로, 논증을 납득한 뒤의 자발적 합의 준수는 불가능했을 것이다.

② (나)에서 소크라테스는 "나라를 설득하지 않고 여기서 떠난다면" 합의한 정의로운 것들을 준수하지 않는 것인지를 문제삼으므로, 탈옥은 법률의 관점에서 합의 위반으로 평가될 것이다.

③ (가) 2문단에서 시민 불복종이 양심에 따른 행동이어야 한다고 규정하므로, 소크라테스의 탈옥이 시민 불복종으로 평가되려면 그가 판결을 부당하다고 진심으로 믿었는지가 먼저 확인되어야 한다.

④ (가) 4문단의 비탈길 논증에 비추어, 소크라테스의 탈옥은 법정 판결의 효력을 약화시키는 선례로서, 다른 시민들에게도 법 무시를 유발할 수 있는 행위로 평가될 수 있다.

9. 정답: ④

정답 해설: (나)의 두 번째 발언에서 법률은 "정의로운 것이 당신과 우리에게 대등하고, 그래서 우리가 당신에게 하려는 것이 무엇이든 이를 당신이 우리에게 되갚아 행하는 것이 당신에게도 정의롭다고 생각하오?"라고 반어적으로 묻은 뒤, 곧바로 "정의로운 것이 ... 대등하지 않으므로, 당신은 당신이 겪은 것을 되갚아 행할 수 없었을 것이오."라고 답하여, 시민이 국가에 되갚아 행하는 것이 정의롭지 않다고 주장한다. ④는 이를 반대로 서술하였으므로 부적절하다.

오답 해설:

① 1문단에서 소로가 "법에 대한 존경심보다 옳음에 대한 존경심을 길러야 한다"고 주장했음이 확인된다.

② 2문단에서 시민 불복종 행위자들이 "상위 규범에 부합"하며 "더 일반적인 도덕적 권리"에 근거한다고 서술되어 있다.

③ 3문단에서 "모든 폭력이 시민 불복종과 양립할 수 있는지가 논란이 되기는 하지만"이라 하여 논란의 존재를 확인할 수 있다.

⑤ 세 번째 발언에서 법률은 소크라테스가 70년간 아테네에 머물며 법률에 만족해 왔다는 사실을 합의의 근거로 제시한다.

10. 정답: ④

정답 해설: [A]의 마지막 부분은 "법에 대한 존중이 약화되면 범법자 처벌 비용이 증가하고, 작은 위법 행위도 미끄러운 비탈길을 타고 무법 상태로 치달게 된다"로서, 법 존중 약화 시의 연쇄적 결과를 경고한다. [B]는 "시민 불복종을 반대하는 쪽은 다수결의 원리 때문에 소수의 불만이 ... 받아들여야 한다고 생각한다"로 반대 측 논거를 소개한 뒤, "만약 다수결의 원리를 받아들인다면"이라는 조건절로 반대 측의 전제(다수결 원리)를 수용한 상태에서 불복종이 옹호될 수 있는 조건을 도출한다.

오답 해설:

① [A]는 시민 불복종의 정당화에 동의하지 않는 입장이므로, 양자가 모두 정당화에 동의한다는 서술은 부적절하다.

② [B]의 핵심은 단순한 반박이 아니라 반대 측의 전제를 수용한 상태에서의 조건적 옹호이므로, 시민 불복종을 무조건적으로 옹호한다는 서술은 [B]의 논증 구

조를 정확히 반영하지 못한다.

③ [B]는 합법적 방법의 존재 자체를 부정하지 않고, 그 방법의 한계(소수 의견 무시)를 지적한 뒤 다수결 원리를 전제로 한 새로운 조건을 제시한다.

⑤ [A]에서 법 복종을 정당화하는 근거는 모범적 기능과 비탈길 논증이며, 다수결의 원리는 [B]에서 다루어진다.

11. 정답: ②

정답 해설: ②는 시민과 부모(주인) 사이에서 정의가 대등하지 않으므로 시민이 부모(주인)로부터 받은 것을 되갚아 행할 수 없었다는 결론이다. 이 결론의 이유를 판단하려면 (나)의 여러 발언을 결합해야 한다. 첫째, 첫 번째 교환에서 소크라테스와 크리톤은 '정의로운 합의는 이행해야 한다'는 원칙에 합의하였다. 둘째, 법률의 두 번째 발언 앞부분에서 "당신은 우리에게 의해 태어나고 양육받고 교육받았으니, 당신 자신도 우리의 자손이며 노예"라고 하여, 법률이 시민을 낳고 기른 존재이므로 시민이 자손/노예의 지위에 있음을 주장한다. 이 두 전제가 결합되어, 비대등한 관계에서 시민이 법률에 되갚아 행하는 것은 정의의 호혜적 범주에 포함되지 않는다는 ②의 결론이 도출된다.

오답 해설:

① ②의 논리는 '은혜에 대한 보답 의무'가 아니라 '비대등한 관계에서의 정의의 비호혜성'에 기초한다.

③ ②는 아버지-자녀 사이에서 정의의 문제가 '성립하지 않는다'고 하는 것이 아니라, 정의가 '대등하지 않다'고 하여 호혜적 되갚음이 적용되지 않는다고 말한다.

④ 70년 거주 논거는 세 번째 발언의 내용이며, ④가 위치한 두 번째 발언과는 별도의 논증이다.

⑤ 국가 전복의 위험은 첫 번째 발언의 논거이며, ②는 비대등 관계에 기초한 별도의 논증이다.

12. 정답: ①

정답 해설: ④는 (나)에서 법률이 전개한 세 가지 논증 — 첫 번째 발언(판결 파기 시 국가 파멸), 두 번째 발언(시민과 법률의 비대등한 관계), 세 번째 발언(70년간의 묵시적 합의) — 을 모두 거친 뒤에 배치된 최종 결론이다. "당신이 우리의 말을 납득하게 된다면"은 세 가지 논증 전체를 수용하는 조건을 의미하며, "그것들을 준수할 것이고"는 합의 이행의 도덕적 당위를, "이 나라를 떠남으로써 적어도 웃음거리가 되지는 않을 것이오"는 70년간 아테네 법률을 칭송해 온 소크라테스가 탈옥하면 자기 모순에 빠진다는 실천적 일관성의 근거를 각각 제시한다.

오답 해설:

② 전반부는 ①과 동일하나, 후반부에서 "도덕적 부당성이 아닌 현실적 불이익만을 근거로"라고 서술한다. ④는 "그것들을 준수할 것이고"에서 합의 이행의 도덕적 당위도 함께 제시하므로 부적절하다.

③ 70년 거주와 묵시적 합의는 ④ 앞 문맥에서 이미 논증이 완료된 것이며, ④ 자체는 그 논증의 결론으로 기능한다. 또한 ④에는 법적 처벌에 대한 경고가 없다.

④ 국가 파멸 논증은 첫 번째 발언에서 이미 제시되었으며, ④에서 새롭게 추가되는 것이 아니다.

⑤ ④는 소크라테스에게 의지를 확인하는 물음이 아니라, 법률의 논증을 수용할 경우의 귀결을 조건문 형태로 제시하는 최종적 권유이다.

13. 정답: ④

정답 해설: 소크라테스는 탈옥을 '거부'하고 법에 따른 판결을 받아들였으므로, 그의 행위는 법을 '어긴' 것이 아니라 법에 '복종'한 것이다. (가)의 1문단에서 시민 불복종은 "부당하다고 생각하는 법을 바꾸기 위해 의도적으로 법을 어기는 행동"으로 정의되므로, 법에 복종한 소크라테스의 행위는 시민 불복종의 정의에 부합하지 않는다. 따라서 소크라테스의 탈옥 거부가 "시민 불복종의 요건을 충족한 것"이라는 서술은 부적절하다.

오답 해설:

① 소크라테스의 합의 이행 논리는 (가)에서 법 복종을 강조하는 쪽의 입장과 맥락을 같이한다.

② 판결 무력화가 국가 파멸로 이어진다는 논증은 (가)의 비탈길 논증과 유사한 '연쇄적 약화' 구조를 공유한다.

③ (나)에서 시민이 자손/노예로서 법률에 대등하지 않다는 인식은, (가)에서 시민 불복종 행위자들이 상위 규범에 부합한다고 생각하는 인식과 대조적이다.

⑤ 소크라테스가 "나라를 설득하지 않고 떠나는 것"을 문제시한 것은 합법적 절

차의 존재와 활용을 전제하므로, (가) 4문단의 합법적 방법 논거와 연결 가능하다.

14. 정답: ⑤

정답 해설: (나)에서 소크라테스의 법률 준수 논증은 '정의로운 합의의 이행'과 '자발적 숙고'를 거친 묵시적 합의'를 핵심 전제로 한다. (가)의 2문단은 시민 불복종의 동기가 양심에 따른 것인지 숙고되지 않은 취향에 따른 것인지를 구분하여, 전자는 공공의 이득을, 후자는 개인의 이득을 위한 가능성이 크다고 서술한다. 갑은 정의에 반한다는 진심 어린 확인에서 평화적 시위를 조직한 반면, 을은 특별한 정치적 신념 없이 개인적 원한에서 방화하였다. 따라서 (나)의 합의 논증을 적용하더라도, 갑과 을의 행위 동기와 성격의 차이를 무시하고 양자를 '동일하게 평가될 것'이라고 보기는 어렵다.

오답 해설:

- ① Y국의 집회 금지 법령을 의도적으로 어기며 법 변경을 요구한 갑의 행위는 시민 불복종의 정의에 부합한다.
- ② 갑이 체포를 감수하며 기본적 권리를 주장한 것은 처벌 불사와 상위 규범 부합이라는 시민 불복종의 특성에 부합한다.
- ③ Y국에서는 합법적 절차가 차단되어 있으므로, 민주 정부의 합법적 방법 존재를 근거로 한 반론이 적용되기 어렵다.
- ④ 을의 행위는 정치적 신념이 아닌 개인적 원한에서 비롯되었으므로, 양심이 아닌 숙고되지 않은 취향에 의한 행동으로 판단될 수 있다.

15. 정답: ④

정답 해설: B는 시민 불복종의 정당화 근거를 계약 위반의 논리에서 찾으며, "시민 불복종은 별도의 도덕적 정당화를 필요로 하지 않는다"고 명시한다. 즉, B의 관점에서 불복종의 근거는 '국가의 계약 위반에 대한 대응'이지, '상위의 도덕적 권리에의 부합'이 아니다. 반면 (가) 2문단은 시민 불복종을 하는 사람들이 자신의 행동이 "상위 규범"인 "도덕적 권리"에 부합한다고 생각한다고 서술한다. 따라서 (가) 2문단의 서술이 B의 관점에서도 "동일하게 적용된다"고 보기는 어렵다.

오답 해설:

- ① B가 시민-국가 관계를 대등한 계약 관계로 보는 것은 (나)에서 법률이 시민을 자손/노예로 비유하여 비대등한 관계를 설정하는 것과 분명히 다르다.
- ② B의 '국가의 권리 침해' 조건은 (가) 3문단의 '법이나 통치의 불의함' 조건과 불복종이 허용되는 상황에 관한 유사성을 보인다.
- ③ B가 도덕적 정당화를 불필요하다고 본 것은 (가) 2문단이 양심이라는 도덕적 조건을 제시하는 것과 정당화의 근거 유형에서 차이를 보인다.
- ⑤ B의 논리에서 시민의 복종 의무는 국가의 의무 이행을 전제하므로, (나)의 합의 논증에 대해 국가 이행 여부를 따져야 한다는 반박이 가능하다.

16. 정답: ④

정답 해설: (나)의 첫 번째 교환에서 "합의한 것들이 정의롭다면 이행해야 하는가"라는 물음에 크리톤이 "이행해야 하네"라고 답하고, 소크라테스 자신도 이 원칙을 전제로 이후의 논증을 전개한다. 즉, '정의로운 합의의 이행' 원칙은 법률이 일방적으로 부과한 것이 아니라 소크라테스 스스로 동의한 것이다. ④는 이 원칙이 "합의의 정의 여부 판단을 시민이 아닌 법률에 위임하는 것"이라고 해석하나, 이는 (나)의 논증 구조를 왜곡한 것이므로 이에 기초한 비판은 적절하지 않다.

오답 해설:

- ① 법률이 시민을 자손이며 노예에 비유하여 비대등한 관계를 설정한 것은, 시민 불복종 옹호 입장에서 시민이 상위의 도덕적 권리에 기초하여 불의한 법에 저항할 수 있다는 전제와 충돌하므로, 이 논증이 시민의 독자적 도덕 판단에 기초한 저항을 허용하지 않는다는 비판은 합리적이다.
- ② 소크라테스의 70년 거주를 합의의 근거로 삼는 것에 대해, 시민이 현실적으로 다른 나라로 떠나기 어렵다는 사정을 고려하면 거주 사실만으로 합의의 자발성을 입증하기에 부족하다는 비판은 합리적이다.
- ③ 개별 판결에 대한 불복과 법률 체계 전체의 부정을 동일시하는 것은 논리적 비약이며, 부당한 판결에 대한 이의 제기가 반드시 국가 전복으로 이어지는 것은 아니라는 비판은 합리적이다.
- ⑤ 법률의 마지막 논증이 법 자체의 정당성이 아니라 소크라테스의 자기 모순을 지적하는 것이므로, 법이나 통치가 불의할 때에도 법 복종이 유지되어야 한다는 주장의 근거로는 충분하지 않다는 비판은 합리적이다.

17. 정답: ②

정답 해설: (가)는 1~3문단에서 시민 불복종의 개념을 정의하고 역사적 사례를 제시한 뒤, 4문단에서 민주 정부에서의 법 복종 의무론을, 5문단에서 그에 대한 반론을 전개하여 찬반 논의를 펼친다. (나)는 소크라테스가 법률과 국가 공동체를 의인화하여 그들이 직접 발언하는 형식을 취하며, 국가 파열 논증, 비대등 관계 논증, 묵시적 합의 논증을 통해 합의 준수의 정당성을 역설한다.

오답 해설:

- ① (가)는 시민 불복종 옹호 입장뿐 아니라 반대 입장도 함께 소개한다.
- ③ (가)는 모든 정치 체제에서의 허용을 입증하지 않으며, (나)에서 소크라테스는 탈옥을 거부하여 법에 복종한 것이지 시민 불복종을 실천한 것이 아니다.
- ④ (가)는 법 복종의 절대적 의무를 주장하지 않고 양측 입장을 소개하며, (나)는 예외 상황의 도출이 아니라 합의 준수의 정당성을 옹호한다.
- ⑤ (가)는 시민 불복종과 폭력을 동일시하지 않고, 폭력의 양립 가능성을 논란으로 다룬다.

18. 정답: ②

정답 해설: (가) 2문단에서 ①은 시민 불복종 행위자들이 시행 중인 법을 어기면서도 자신의 행동이 정당하다고 주장할 수 있는 근거로 제시된다. "헌법이나 도덕과 같은 상위 규범"은 시행 중인 법과 구별되는 상위의 정당화 기반이며, "사회를 정의롭게 만들 권리"와 같은 "더 일반적인 도덕적 권리"로 구체화된다. 따라서 ①은 시행 중인 법에 대한 위반이 도덕적으로 정당화될 수 있음을 뒷받침하는 근거로서, 처벌을 감수하면서도 행위의 정당성을 주장할 수 있게 하는 역할을 한다.

오답 해설:

- ① ①은 법 효력을 무효화하는 법적 기준이 아니라, 법 위반을 도덕적으로 정당화하는 근거이다.
- ③ ①은 위반 여부를 판단하는 사법적 기준이 아니라, 시민 불복종 행위자들의 도덕적 확신의 증거이다.
- ④ ①은 다수결의 원리를 대체하는 의사결정 원리가 아니라, 행위의 도덕적 정당화 기반이다.
- ⑤ ①은 수단의 폭력/비폭력 여부를 판단하는 원칙이 아니라, 불복종의 정당화 근거이다.

19. 정답: ①

정답 해설: (가) 4문단에서 ①은 "법에 대한 존중이 약화되면 범법자 처벌 비용이 증가하고, 작은 위법 행위도 미끄러운 비탈길을 타고 무법 상태로 치달게 된다"라는 문맥에서, 경미한 위법 행위가 점차 심각한 범법 행위로 확대되어 궁극적으로 무법 상태에 이를 수 있다는 단계적 악화의 논리를 비유적으로 표현한 것이다.

오답 해설:

- ② 지문은 시민 불복종이 폭력적 수단으로 필연적으로 전환된다고 주장하지 않는다.
- ③ 지문은 소수가 정책을 좌우한다는 권력 전도의 논리를 제시하지 않는다.
- ④ 지문은 처벌 비용이 "증가"한다고 서술하며, "감소"가 아니다.
- ⑤ "미끄러운 비탈길"은 악화의 방향을 나타내며, 역설적 상황을 나타내지 않는다.

20. 정답: ①

정답 해설: ②는 법률의 두 번째 발언에서 "당신은 우리에게 의해 태어나고 양육받고 교육받았으니, 당신 자신도 우리의 자손이며 노예라는 것을 부정할 수 있겠소?"라는 반어적 물음으로, 법률이 시민의 출생과 양육을 담당한 존재라는 전제를 확립한다. 이 전제로부터 시민이 법률의 자손이자 노예의 지위에 있으며 양자 사이의 관계가 비대등하다는 주장이 도출되고, 이 비대등한 관계는 "정의로운 것이 ... 대등하지 않으므로, 당신은 당신이 겪은 것을 되갚아 행할 수 없었을 것이오"라는 후속 논증의 근거로 기능한다.

오답 해설:

- ② 전반부는 ①과 동일하나, ②의 후속 논증에서 합법적 이의 절차에 대한 의무는 언급되지 않는다.
- ③ ②는 시민의 도덕적 판단 능력이 법률에 종속되어 있음을 주장하지 않고, 지위의 비대등성을 주장한다.
- ④ 전반부가 ③과 동일한 문제를 가지며, 70년 거주와 묵시적 합의는 세 번째 발언의 별도 논증이다.
- ⑤ ②의 논리는 은혜-보답 구조가 아니라, 비대등한 관계에서 호혜적 되갚음이 적용되지 않는다는 정의의 비호혜성에 기초한다.

21. 정답: ①

정답 해설: ④는 법률의 세 번째 발언에서 "합의가 당신에게 정의로운 것으로 보이지 않았다면, 당신은 떠날 수 있었을 것이오"라는 전제 뒤에 배치되어, 소크라테스가 실제로 다른 나라를 선택하지 않았다는 행위적 사실을 제시한다. 이 사실은 "다른 아테네인들보다도 당신에게 특별히 이 나라뿐 아니라 법률인 우리도 만족스러웠다는 것이 분명하오"라는 귀결로 이어지며, 소크라테스가 법률과의 합의를 자발적으로 수용했음을 뒷받침하는 증거로 기능한다.

오답 해설:

② 전반부는 ①과 동일하나, ④는 소크라테스가 법정 판결의 '내용 자체'에 동의했음을 입증하는 것이 아니라, 법률과의 '합의'에 만족하여 이를 자발적으로 수용했음을 뒷받침한다.

③ ④는 법률 간의 우열 비교를 통해 아테네 법률의 절대적 정당성을 확립하는 것이 아니라, 떠나지 않은 행위에서 자발적 합의를 추론하는 것이다.

④ ④는 소크라테스의 판단 능력이 법률에 종속되어 있음을 드러내는 것이 아니다.

⑤ ⑤에서 소크라테스가 다른 나라를 '선택하지 않았다'는 것은 경험 불가능의 사실이 아니라 자발적 선택의 결과이며, 법률의 논증이 무지를 이용한 것이라는 해석은 지문에 근거가 없다.

22. 정답: ④

정답 해설: (가) 5문단에서 "만약 다수결의 원리를 받아들인다면 법에 금지된 수단을 이용해서 정책을 바꾸려고 하는 쪽이 다수일 때는 오히려 ... 옹호될 수 있는 시민 불복종이 될 것이다"는 불복종 측이 다수일 때 옹호가 가능하다는 충분조건을 제시한 것이지, 소수일 때 옹호가 불가능하다는 필요조건을 제시한 것이 아니다. (가) 전체에서 시민 불복종의 정당화는 3문단의 도덕적 정당성(법이나 통치가 불의할 경우), 2문단의 양심 조건 등 다양한 근거에 기반하므로, 갑이 소수에 해당한다는 이유만으로 시민 불복종이 옹호되기 어렵다고 단정하는 것은 5문단의 논리를 과잉 적용한 것이다.

오답 해설:

① 갑의 도덕적 의무 주장과 처벌 감수 선언은 2문단의 양심 조건과 처벌 불사 특성에 부합한다.

② 청원서 제출은 4문단의 합법적 방법에, 기각 후 시위는 그 한계 경험 후의 불복종에 해당한다.

③ 을의 부동산 가치 우려는 양심이 아닌 개인적 이해관계에 기반하여, 2문단의 숙고되지 않은 취향으로 판단될 수 있다.

⑤ 갑의 불복종은 환경 보호라는 도덕적 의무에 반하는 법에 대한 것이므로, 3문단의 도덕적 정당화 가능성이 열려 있다.

23. 정답: ⑤

정답 해설: C는 "시민 불복종은 시민의 참여가 보장된 민주적 절차를 거쳐 제정된 법에 대해서는 정당화되기 어렵다"고 명시한다. (가) 5문단에서 다수결의 원리를 수용하더라도 불복종 측이 다수이면 시민 불복종이 옹호될 수 있다는 논리는, 민주적 절차를 거친 법에 대한 불복종의 가능성을 열어 두는 것이다. C의 관점에서는 민주적 절차를 거쳐 제정된 법에 대한 불복종은 다수든 소수든 정당화되기 어려우므로, C가 5문단의 논리에 "동의할 것이다"라는 평가는 부적절하다.

오답 해설:

① C의 '동의' 기반과 (나)의 '묵시적 합의'는 법 복종의 정당화가 시민의 동의에 기초한다는 유사한 전제를 공유한다.

② C는 절차적 정당성이 확보되면 도덕적 부당성과 무관하게 복종 의무가 있다고 보므로, (가) 2문단의 상위 규범 기반 정당화에 부정적 입장을 취할 것이다.

③ C는 시민 참여 배제 시 불복종이 정당화될 수 있다고 보므로, 독재 정권(참여 배제)하의 민주화운동과 정당화 범위에서 공통점을 보인다.

④ C의 논리에서 민주적 절차를 거친 법에 대한 불복종이 어려우므로, 4문단의 합법적 방법 존재 논거가 C의 근거로 원용될 수 있다.

24. 정답: ⑤

정답 해설: (가) 4문단에서 법에 복종해야 함을 강조하는 쪽은 민주 정부에는 선거, 청원, 언론 등 합법적인 방법이 있다는 점을 시민 불복종이 허용되기 어려운 근거로 제시한다. 민주 정부에서 합법적 방법을 통해 부당한 법의 개정에 성공한 사례가 다수 확인된다면, 이는 합법적 방법이 실효성을 가진다는 것을 경험적으로 뒷받침하여, '합법적 방법이 있으므로 시민 불복종이 불필요하다'는 논거를 강

화하는 것이다. ⑤는 이를 '약화'한다고 서술하므로 적절하지 않다.

오답 해설:

① 법 준수 비율이 높은 국가에서 범죄율이 낮다는 통계는 법 복종이 다른 시민에게 모범이 되어 법의 효력을 유지한다는 논거를 경험적으로 뒷받침하므로 강화에 해당한다.

② 시민 불복종 이후 법 위반 행위가 연쇄적으로 증가한 사례는 작은 위법 행위가 무법 상태로 확대될 수 있다는 비탈길 논증의 경험적 뒷받침이므로 강화에 해당한다.

③ 시민 불복종 이후에도 법치 질서가 유지되거나 법의 정의로움이 강화된 사례는 법 존중 약화가 무법 상태로 이어진다는 비탈길 논증의 반례이므로 약화에 해당한다.

④ 시민 불복종을 통해 부당한 법이 개정된 뒤 법에 대한 시민의 신뢰가 오히려 상승한 사례는 시민 불복종이 법의 효력을 약화시킨다는 전제의 반례이므로 약화에 해당한다.